

Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?

(**Accroche**) : Dans le roman *Germinal* publié par Émile Zola en 1885, les mineurs travaillent dans des conditions inhumaines, risquent leur vie chaque jour et meurent de faim, tandis que les propriétaires de la mine s'enrichissent. Lorsqu'ils se mettent en grève, c'est l'armée que l'État envoie pour les réprimer, au nom de la loi et de l'ordre. Tout est parfaitement légal. Et pourtant tout lecteur ressent cette situation comme une injustice criante. Ce paradoxe nous oblige à poser la question : revient-il vraiment à l'État de décider de ce qui est juste ? (**Définitions**) : Par « **État** », on entend la puissance qui organise la vie d'une société sur un territoire donné, en promulguant des lois et en disposant de la force pour les faire respecter. Par « **juste** », on entend ce qui est conforme à un idéal d'égalité entre les personnes : ce qui est dû à chacun. La question est donc de savoir si c'est l'État qui fixe cet idéal, ou s'il doit au contraire s'y conformer. (**Tension**) : **D'un côté**, la justice semble bien être une création de l'État : sans puissance souveraine pour imposer le droit et sanctionner ses violations, les hommes retombent dans la violence de l'état de nature où le plus fort écrase le plus faible. C'est l'État, et lui seul, qui met fin à ce chaos en instaurant des règles communes. Sans l'État, il n'y a pas de justice. **Mais d'un autre côté**, ce qui est juste, ce n'est pas n'importe quel ordre imposé par n'importe quelle puissance : c'est un ordre conforme à une certaine idée de la justice, que l'on considère légitime. (**Problématique**) : D'où le **problème** : Si la justice ne peut exister sans l'État, peut-on pour autant dire que c'est à lui de décider de ce qui est juste ? Ou n'est-ce pas lui donner trop de pouvoir ? (**Plan**) : Pour répondre à cette question, nous verrons d'abord que la justice ne peut exister sans l'État, qui en est le créateur et le garant. Nous verrons ensuite que cette puissance créatrice ne suffit pas à fonder la légitimité de ses décisions. Nous comprendrons enfin que c'est précisément parce que la justice dépasse la seule décision de l'État qu'il appartient à celui-ci non pas de décider seul du juste, mais de garantir les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent le co-décider ensemble.

I. La justice ne peut exister sans l'État, qui en est le créateur et le garant

A. Sans pouvoir souverain pour imposer la loi, aucune justice ne peut exister. Les lois sont justes parce qu'elles sont lois (et non l'inverse)

« Qu'est-ce qu'une bonne loi ? Par bonne loi, je n'entends pas une loi juste, car **aucune loi ne peut être injuste**. La loi est faite par la **puissance souveraine**, et tout ce qui est fait par cette puissance l'est par un mandat (*accord*) de chaque individu du peuple et lui appartient ; or, rien de ce que tout le monde obtient ainsi ne peut être dit injuste. Il en est des lois de l'État comme des lois du jeu : ce sur quoi les **joueurs agréent** n'est injuste pour aucun d'entre eux. »

Thomas Hobbes, *Léviathan*, 1651, Livre II, § 30

B. Il revient au Prince d'estimer ce qu'il est juste de faire pour la stabilité de l'ordre politique

« On peut citer une infinité d'exemples modernes, et avancer un très grand nombre de traités de paix, d'accords de toute espèce, devenus inutiles par l'**infidélité** des Princes qui les avaient conclus. On peut faire voir que ceux qui ont su le **mieux agir en renard** sont ceux qui ont le **mieux réussi**. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien **déguiser cette nature de renard**, et de posséder parfaitement l'**art et de dissimuler**. Les hommes sont si naïfs, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. (...) Ainsi donc, pour en revenir aux **vertus morales** (...), il n'est **pas nécessaire qu'un Prince les possède** ; mais il faut qu'il **paraisse les avoir**. J'ose même dire que s'il les avait effectivement, et s'il les montrait toujours dans sa conduite, elles pourraient lui nuire. Il lui est toujours bon, par exemple, de paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère ; mais il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer les qualités opposées. On doit bien comprendre qu'il n'est pas

possible à un Prince d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont jugés bons, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité »

Machiavel, Le Prince, Chap.18, 1532

C. Il ne peut y avoir de justice, que de la force justifiée

« La **justice** sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La **force** sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n'a pu donner la force à la justice, parce que la force a tôt fait de contredire la justice, et a dit qu'elle était injuste. Et ainsi **ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.** »

« Sur quoi fondera-t-on l'économie du monde qu'on veut gouverner ? (..) Sera-ce sur la **justice**, **il l'ignore**. Certainement s'il la connaissait il n'aurait pas établi cette maxime la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que chacun **suive les mœurs de son pays**. L'éclat de la véritable justice aurait fixé également tous les peuples. On la verrait plantée par tous les États du monde et dans tous les temps, au lieu qu'on **ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat**, trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. Plaisante justice qu'une rivière borne ! Vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà. (...) Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. (...) La **coutume** est toute l'équité (*justice*), par cette **seule raison qu'elle est reçue**. C'est le fondement mystique de son autorité. (...) Le plus sage des législateurs disait que pour le bien des hommes, il faut souvent les piper. Il ne faut pas qu'il sente la vérité de l'usurpation, elle a été introduite autrefois sans raison, elle est **devenue raisonnable.** »

Pascal, Pensées, 294, Éditions Brunschvicg

II. Pourtant, la décision de l'État ne suffit pas à fonder la légitimité du juste

A. L'État n'est légitime que s'il limite son autorité à la protection des libertés

« La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de **l'empêcher de nuire** aux autres. Contraindre quiconque pour son propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. Un homme ne peut pas être légitimement contraint (*par l'État*) d'agir ou de s'abstenir sous prétexte que ce serait meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux ou que, dans l'opinion des autres, agir ainsi serait sage ou même juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader ou le supplier, mais non pour le contraindre ou lui causer du tort s'il agit autrement. Le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son **indépendance est, de droit, absolue**. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. »

John Stuart Mill, De la liberté, 1859.

B. Lorsque la loi est injuste, la conscience morale autorise (et même oblige) à lui désobéir

« Il y a deux sortes de lois : les lois justes et les injustes. Je suis le premier à préconiser l'**obéissance** aux lois justes. C'est une **responsabilité morale** aussi bien que **légale**. Or, cette même responsabilité morale nous commande inversement de **désobéir** aux lois injustes. (...) Quiconque enfreint une loi injuste doit le faire **ouvertement**, avec ferveur, et la volonté d'en accepter les conséquences. Je soutiens qu'un homme qui refuse d'obéir à une loi lui paraissant injuste en son âme et conscience et qui se soumet de plein gré à la peine de prison afin d'en démontrer l'injustice à ses concitoyens, exprime en agissant ainsi son très grand **respect pour la loi**. »

Martin Luther King, Révolution non-violente, 1965

C. La justice produite par l'État n'est que l'expression légale des intérêts de la classe dominante, et dissimule l'exploitation sous une apparence d'universalité

« Comme l'État est né du besoin de refréner des oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. C'est ainsi que l'État antique était avant tout l'État des propriétaires d'esclaves pour mater les esclaves, comme l'État féodal fut l'organe de la noblesse pour mater les paysans serfs et corvéables, et comme l'État représentatif moderne est l'instrument de l'exploitation du travail salarié par le capital. (...) L'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État. A un certain stade du développement économique, l'État devint nécessaire. (...) Ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elles ont surgi autrefois. L'État tombera inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place : au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. »

Friedrich Engels, L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, 1884

III. C'est précisément parce que le juste dépasse l'État qu'il appartient à celui-ci d'en organiser la délibération collective

A. La loi est juste lorsqu'elle est l'expression de la volonté générale

« [A]u lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et [...], pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. [...] Par quelque côté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion ; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions, et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le Souverain connaît seulement le Corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté ? Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais une convention du Corps avec chacun de ses membres : convention légitime, parce qu'elle a pour base le contrat social ; équitable, parce qu'elle est commune à tous ; utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général ; et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté, et demander jusqu'où s'étendent les droits respectifs du

Souverain et des Citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes, chacun envers tous et tous envers chacun d'eux. »

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, I.9 et II.

B. La séparation des pouvoirs est la condition institutionnelle d'un ordre juste

« (La **liberté politique**) n'existe que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir : mais c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ! la vertu même a besoin de limites. Pour qu'on **ne puisse abuser du pouvoir**, il faut que, par la **disposition des choses**, le **pouvoir arrête le pouvoir**. Une Constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet (...). Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger (*judiciaire*) n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. »

Montesquieu, *De l'esprit des lois* (1748), livre XI

C. La justice ne peut être décidée par un souverain seul mais émerge de la délibération collective des citoyens

« Mais que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille quelconque ou tout autre animal, cela est évident. La nature, en effet, selon nous, ne fait rien en vain ; et l'homme, seul de tous les animaux, possède la **parole**. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine, et appartient pour ce motif aux autres animaux également (car leur nature va jusqu'à éprouver les sensations de plaisir et de douleur), le discours sert à exprimer l'utile et le nuisible, et, par suite aussi, le juste et l'injuste : car c'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. »

Aristote, *La Politique*, Vrin